

지식재산권관리지침

제정 기술사업화팀-774 (2017. 12. 28)

개정 기술사업화실-247 (2020. 03. 16)

개정 기술사업화실-563 (2021. 09. 09)

개정 경영기획실-90 (2024. 02. 06)

제 1 장 총 칙

제1조(목적) 이 지침은 한국해양과학기술원(이하 “해양과기원”이라 한다) 임·직원 (이하 “직원 등”이라 한다)의 직무발명을 보호·장려하여 직무에 관한 연구개발의욕을 고취시키고, 그에 따른 지식재산권을 합리적으로 관리 운영하는데 그 목적이 있다.

제2조(정의) 이 지침에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

- 1.“직무발명”이라 함은 직무발명규정 제2조 제1호에 규정된 발명을 말한다.
- 2.“발명자”라 함은 직무발명을 한 직원 등을 말한다.
- 3.“지식재산권”이라 함은 특허법, 실용신안법, 디자인보호법, 상표법, 저작권법 등 관련 법령 또는 조약 등에 따라 인정되거나 보호되는 지식재산에 관한 권리를 말한다.
- 4.“발명”이란 「특허법」·「실용신안법」 또는 「디자인보호법」에 따라 보호 대상이 되는 발명, 고안 및 창작을 말한다.
- 5.“지식재산위원회”라 함은 직무발명규정 제6조의2 제1항에 규정된 위원회를 말한다.
- 6.“전담대리인”이라 함은 해양과기원과 업무 협약한 특허법률사무소 등을 말한다.
- 7.“국내출원”이라 함은 대한민국의 특허청에 신청하는 출원을 말한다.
- 8.“국외출원”이라 함은 대한민국 이외의 국가 특허청에 신청하는 출원을 말한다. (개정 ‘20. 03. 13)
- 9.“PCT출원”이라 함은 세계지식재산권기구에 신청하는 출원을 말한다.

제3조(주무부서) 지식재산권 관리의 주무부서는 직무발명규정 제5조의 직무발명업무 담당 부서장이 소속된 부서(이하 “담당부서”로 한다)로 한다. (개정 ‘20. 03. 13)

제 2 장 출원 및 등록

제4조(출원) ①담당부서장은 전담대리인을 통해 직무발명규정 제9조에 의한 출원을 진행 하여야 한다. 다만, 공동출원 또는 별표 제5호 서식의 “비 전담선정사유서”를 제출한 경우에는 담당부서장은 비 전담대리인을 통해 출원을 할 수 있다. 외부 대리인을 통해 지식 재산권 출원을 진행하는 경우, 업무상 취득한 정보나 비밀, 지식 등에 대한 보안을 서약 하는 문서(보안서약서)를 받아야 한다. (개정 ‘21. 09. 15)

②발명자가 직무발명규정 제5조 제1호에 규정된 “발명신고서”(직무발명규정의 별표 제1호 서식)를 통해 국외출원을 요청하는 경우, 담당부서장은 제1항의 출원 전에 특허전문가와 권리강화프로그램(발명인터뷰 등)을 시행하여야 한다. (개정 ‘20. 03. 13)

③담당부서장은 제2항에 의해 시행된 권리강화프로그램의 결과를 반영하여 제1항에 지침에 따라 출원을 하여야 한다.

④발명자가 국외출원을 요청하는 “발명신고서”를 제출하는 경우, 담당부서장은 지식재산 위원회에서 국외출원 여부를 심의할 수 있도록 지식재산위원회를 개최하여야 한다. (개정 ‘20. 03. 13)

⑤담당부서장은 제4항에 의거 출원 진행으로 결정된 지식재산권에 대해 국외출원을 하여야 한다. (개정 ‘20. 03. 13)

제5조(출원 등의 제한) ①발명자는 “발명신고서”를 담당부서장에 제출하기 전에 전담대리인 또는 제3자에게 출원 진행을 직접 요청할 수 없다.

②발명자가 제1항의 지침에도 불구하고 전담대리인 또는 제3자에게 출원 진행을 직접 요청한 경우, 담당부서장은 출원에 관한 일체의 비용을 지급하지 않을 수 있다.

③원장은 출원으로 인하여 보안상 또는 해양과기원 기밀의 누설로 중대한 불이익을 초래할 우려가 있다고 인정하는 때에는 발명의 출원을 일정기간 제한하거나 보류하게 할 수 있다.

제6조(등록 등의 제한) (삭제 ‘20. 03. 13)

제 3 장 지식재산위원회

제7조(심의사항) ①지식재산위원회는 다음 각호의 사항을 심의한다. (개정 '20. 03. 13)

1. 직무발명규정 제6조의2 제1항의 각호의 사항
2. 발명의 출원, 등록, 유지 및 포기에 관한 사항
3. (삭제 '20. 03. 13)
4. 국외출원진행 여부에 관한 사항 (개정 '20. 03. 13)
5. PCT출원을 통해 각국 진입 여부에 관한 사항
6. 지식재산권의 이전에 관한 사항
7. 지식재산권 관리지침 및 운영에 관한 사항
8. 기타 위원장이 필요하다고 인정하는 사항

제8조(구성) ①지식재산위원회는 위원장 1인과 12인 이내의 지식재산위원으로 구성한다.

(개정 '20. 03. 13)

②지식재산위원은 당연직 위원과 선임직 위원으로 구성하며, 당연직 위원은 담당부서장으로 하고, 선임직 위원은 책임급 이상의 직원 중에서 원장이 위촉하는 직원으로 한다. 다만 심의사항에 따라 외부 전문가를 선임직 위원으로 위촉할 수 있다. 외부 위원의 경우, 위원회와 관련하여 취득한 정보나 비밀, 지식 등에 대한 보안을 서약하는 문서(보안서약서)를 제출하여야 한다. (개정 '21. 09. 15)

③회의는 위원장이 주재하며, 위원장의 유고시에는 원장이 지명하는 위원이 그 직무를 대행한다.

④선임직 위원의 임기는 1년으로 하되 연임할 수 있다.

⑤위원장은 원장이 임명하고, 위원장을 포함하여 지식재산위원회에 참석하는 위원은 심의와 관련하여 취득한 정보 및 자료를 외부에 누설하여서는 아니된다. (신설 '20. 03. 13, 개정 2024. 2. 6.)

제9조(간사) (개정 '20. 03. 13) ①지식재산위원의 간사는 직무발명의 업무를 담당하는 담당부서장이 된다.

②간사는 지식재산위원회의 사무를 처리하고 의사록을 작성하여 보관한다.

제10조(회의) ①위원장은 담당부서장의 소집요구가 있을 때 또는 필요하다고 인정하는 때에 지식재산위원회를 소집할 수 있다.

②지식재산위원회는 구성위원 과반수의 출석으로 개의하고, 출석위원 2/3 이상의 찬성으로 의결한다.

③당연직 위원은 위원장이 필요하다고 인장할 경우 또는 유고시 직무대행자(직제순으로 하되, 유고된 당연직 위원이 따로 지명하는 자의 경우 지명을 받은 자)로 회의에 참석하여 의결권을 대항하게 할 수 있다.

④담당부서장은 지식재산위원회의 회의결과에 관하여 의사록을 작성하고, 위원장과 2명 이상의 출석위원이 기명날인하여 보관한다.

제11조(서면결의) ①위원장은 심의안건이 경미하다고 인정할 때에는 서면으로 심의하도록 할 수 있다. 이 경우, 제10조를 준용한다.

제12조(재심) 지식재산위원회에서 의결된 사항으로서 중대한 착오가 발견되었을 때에는 재심에 부의할 수 있다.

제13조(자료제출·의견진술 요구) 지식재산위원회는 심의에 필요하다고 인정할 때에는 관계부서에 대하여 자료 제출 등 기타 필요한 사항에 관한 협조를 요구하거나 관계부서장 또는 직원을 회의에 출석시켜 의견을 진술하게 할 수 있다.

제14조(위촉수당) 제8조와 관련하여 외부 전문가가 위원으로 지식재산위원회에 참석한 경우에는 예산의 범위 내에서 수당과 교통비 등을 지급할 수 있다.

제15조(사무처리) 지식재산위원회의 사무처리에 관하여 필요한 기타사항은 위원장이 정할 수 있다.

제 4 장 지식재산권 활용여부 결정

제16조(지식재산권의 유지 및 포기) ①담당부서장은 홀수년도 상반기에 다음 각호의 지식재산권을 포기대상 지식재산권으로 선정하여야 한다. (개정 '21. 09. 15)

1. 출원일로부터 10년이 경과한 특허권 중 기술이전 등이 되지 않은 특허권. (개정 '20. 03. 13)
2. 출원일로부터 6년이 경과한 실용신안권 중 기술이전 등이 되지 않은 실용신안권. (개정 '20. 03. 13)
3. 출원일로부터 8년이 경과한 디자인권 중 기술이전 등이 되지 않은 디자인권. (개정 '20. 03. 13)
4. 설정등록일로부터 9년이 경과한 상표권.
5. 제1호 내지 제4호와 관련된 국외 지식재산권. (개정 '20. 03. 13)
6. 담당부서에서 선정한 지식재산권. (개정 '20. 03. 13)

②담당부서장은 제1항에서 선정된 포기대상 지식재산권을 해당 지식재산권의 발명자에게 통지하여야 한다. 다만, 발명자가 퇴사한 경우에는 해당 부서의 부서장(이하 “해당 부서장”이라 한다)에게 통지하여야 한다.

③발명자 또는 해당 부서장은 제2항에 의하여 통지 사항에 대해 이의가 있을 경우, 통지를 받은 날로 14일 이내에 별표 제2호 서식의 “지식재산권 등록 유지 요청서”를 담당부서장에게 제출할 수 있다. 다만, 발명자가 복수인 경우에는 발명자들 중 1인이 발명자들을 대표하여 “지식재산권 등록 유지 요청서”를 담당부서장에게 제출할 수 있다. (개정 '20. 03. 13)

④담당부서장은 제3항의 기간이 경과한 후, 제1항에 의하여 선정된 포기대상 지식재산권에 대하여 지식재산위원회에 심의를 요청하여야 하며, 지식재산위원회는 지식재산권의 우수성/원천성, 기관의 경영목표, “지식재산권 등록 유지 요청서”의 내용 등을 고려하여 지식재산권에 대한 유지 또는 포기여부를 결정하여야 한다.

⑤담당부서장은 제4항에 의거 포기로 결정된 지식재산권에 대하여 등록 포기 등의 조치를 취하여야 한다.

제17조(기술가치평가 실시) 지식재산위원회는 필요시 내부 또는 외부 전문가에게 기술가치 평가를 의뢰하여 그 결과를 지식재산권 권리의 유지여부 등을 결정하는데 활용할 수

있다.

제18조(발명자의 유지비용 부담) ①지식재산위원회의 권리포기 결정에도 불구하고 발명자가 해당 지식재산권의 권리를 유지하고자 할 경우, 권리유지에 필요한 유지비용을 발명자가 부담한다.

②발명자가 유지비용을 부담하는 지식재산권으로부터 기술료 수입이 발생한 경우, 유지비용 부담 연한에 따라 해양과학기술원 「기술료 인센티브 지급지침」 제6조 제2항의 참여연구원 인센티브 비율을 상향조정하여 지급할 수 있다.

제19조(지식재산권의 무상 또는 소액 이전) ①담당부서장은 제16조 제4항에 의거 포기로 결정된 지식재산권에 대하여 발명자 또는 해당부서장의 동의를 얻어 무상 또는 소액 이전 절차를 진행할 수 있다. (개정 '20. 03. 13)

1. (삭제 '20. 03. 13)

2. (삭제 '20. 03. 13)

3. (삭제 '20. 03. 13)

4. (삭제 '20. 03. 13)

②담당부서장은 발명자가 복수인 경우에 발명자들을 대표하는 대표 발명자의 동의를 얻어 제1항의 절차를 진행할 수 있다. (개정 '20. 03. 13)

③ (삭제 '20. 03. 13)

④ (삭제 '20. 03. 13)

⑤ (삭제 '20. 03. 13)

제 5 장 보 칙

제20조(발명자의 협력의무) 발명자는 그가 한 직무발명을 처분하거나 실시함에 있어 실시 허여를 받는 자가 필요로 하는 사항이 있을 때에는 이에 협력할 의무가 있다.

제21조(시행기준) 이 지침에서 정하지 아니한 세부사항은 지식재산위원회에서 별도로 정하여 시행 한다.

부 칙

이 지침은 2018년 1월 1일 부터 시행한다.

부 칙

이 지침은 2020년 3월 13일 부터 시행한다.

부 칙

이 지침은 2021년 9월 15일 부터 시행한다.

부 칙

이 지침은 2024년 2월 6일 부터 시행한다.

(09-13)지식 재산권 관리 지침

〈별표 제1호 서식〉 (삭제 ‘20. 03. 13)

〈별표 제2호 서식〉 장기 미활용 지식재산권 등록 유지 요청서

장기 미활용 지식재산권 등록 유지 요청서

해당사항 체크 ☒ ■

제출인	소 속			
	성 명		전화번호	
지식재산권 명 칭				
구 분	☐ 특 허 ☐ 실용신안 ☐ 상 표 ☐ 디 자 인		출원국가	
출원번호			출 원 일	
권리구분	☐ 단독 ☐ 공동 (공동출원인 :)			
발 명 자				
통지받은 날				
과제명			과제번호	
해당 과제와 관련된 다른 지식재산권 유무			관련된 다른 지식재산권의 출원번호	
☐ 있음 ☐ 없음				
공동출원인의 해당 기술 사용 여부				
☐ 공동출원인 없음 ☐ 해당기술 사용 ☐ 해당기술 미사용				
기술이전 가능 여부				
☐ 가능 ☐ 불가능				
해외 출원 유무				
☐ 있음 ☐ 없음				
위 지식재산권에 대하여, '지식재산관리지침 제19조 제3항에 따라 지식재산권 등록 유지 요청서를 제출 합니다. 20 년 월 일 제출인 (인)				

※발명자란에는 발명자 전부를 기재함.

1. 등록 유지 사유		
☐ 기술이전 협의 중		☐ 기타사유 (사유:)
2. 해당 지재권의 적용 제품 및 분야		
(완제품)		
(부품)		
3. 상기 제품의 수요기업 현황		
(수요확인기업)	대기업	중소중견기업
4. 해당 지재권의 우수성, 원천성, 사업성 등		

〈별표 제3호 서식〉 (삭제 ‘20. 03. 13)

〈별표 제4호 서식〉 (삭제 ‘20. 03. 13)

〈별표 제5호 서식〉 비 전담특허사무소 선정 사유서 (신설 '20. 03. 13)

비 전담특허사무소 선정 사유서

소속	
발명자 (사번)	
기술명	
관련과제 (과제번호)	
선정 특허사무소	
선정 사유	
자유 양식으로 기재해주시면 됩니다. 예시) 해당 특허사무소는 해당 기술 분야에 대한 이해도가 높아서, 해당 특허사무소로 특허출원을 진행하고자 합니다. - 발명자는 비 전담특허사무소의 경우에 지식재산권 소멸 등의 리스크가 있음을 인지하고 있으며, 추후 문제가 발생하였을 경우에 아무런 이의를 제기하지 않겠습니다. - 발명자들의 협의를 통해 선정된 비 전담특허사무소를 통해 지식재산권의 출원이 진행될 수 있도록, 발명자를 대표하여 비전담특허사무소 선정사유서를 제출합니다. 신청인 : (인)	